

<제7장 근로관계의 이전.제3절 분할>

I. 의의

- 분할이란 하나의 회사가 그 영업 부문 전부 또는 일부를 떼어내어 새로운 회사를 설립하거나 다른 회사가 이를 인수하는 상법상의 조직 변경 행위를 의미한다. 이는 상법상 회사 분할(신설 분할) 및 분할 합병(흡수 분할)의 형태로 이루어지며, 피분할회사의 권리·의무가 포괄적으로 분할된 회사 또는 존속 회사에 이전된다는 점에서 영업양도 및 합병과 유사한 성격을 갖는다. 분할은 주로 기업의 구조 조정, 핵심 역량 집중, 경영 효율화 등을 목적으로 하며, 필연적으로 근로관계의 이전 문제를 야기한다. 특히 분할은 기업의 영업 부문 중 특정 부분만 이전되므로, 근로관계의 승계 문제가 더욱 복잡하게 다루어진다.

II. 분할과 근로관계의 승계

1. 근로관계의 승계 여부

(1) 승계의 원칙

- 상법상 분할은 포괄적 승계의 법리에 따르며, 이는 분할되는 영업 부문에 속하는 권리·의무 일체가 분할 신설 회사 또는 분할 합병 상대 회사에 이전됨을 의미한다. 판례는 이 포괄적 승계의 효력에 따라, 분할되는 영업 부문에서 근무하던 근로자들의 근로관계 역시 분할의 효력 발생과 동시에 해당 분할 회사에 당연히 승계된다고 본다.

(2) 승계의 범위

① 원칙

- 근로관계는 분할되는 특정 영업 부문에 소속되어 있던 근로자들에 한하여 승계된다.

② 소속 근로자의 판단 기준

- 근로자가 분할되는 영업 부문에 속하는지 여부는 원칙적으로 근로계약이나 취업규칙, 인사 발령 등을 통해 객관적으로 결정된 주된 업무의 내용을 기준으로 판단해야 한다. 단순히 형식상의 소속 부서뿐만 아니라 실질적으로 어떤 업무를 수행하였는지가 중요하다.

③ 분할계획서의 역할

- 분할계획서나 분할 합병계약서에 근로관계 승계 대상이 명시되어 있다 하더라도, 이는 경영 내부의 기준일 뿐이며, 근로자들의 반대 의사나 실질적인 업무 내용을 무시하고 일방적으로 근로자를 승계 대상에서 제외할 수는 없다.

(3) 승계 배제 특약의 효력

- 분할 계획 또는 계약에 특정 근로자의 근로관계 승계를 배제하는 특약이 포함된 경우에도, 이는 근로자의 고용 안정을 침해하므로, 근로자의 동의가 없는 한 효력이 없다고 본다. 특약을 근거로 근로자를 승계 대상에서 제외하고 피분할회사가 해고하는 경우, 이는 정당한 이유 없는 해고로 간주된다.

2. 근로자의 승계거부권

(1) 근로자의 승계거부권 인정 여부

① 원칙적 부정

- 판례에 의하면 둘 이상의 사업을 영위하던 회사의 분할에 따라 일부 사업부문이 신설회사에 승계되는 경우, 분할하는 회사가 분할계획서에 대한 주주총회의 승인을 얻기 전에 미리 노동조합과 근로자들에게 회사분할의 배경, 목적 및 시기, 승계되는 근로관계의 범위와 내용, 신설회사의 개요 및 업무 내용 등을 설명하고 이해와 협력을 구하는 절차를 거쳤다면 그 승계되는 사업에 관한 근로관계는 해당 근로자의 동의를 받지 못한 경우라도 신설회사에 승계되는 것이 원칙이라고 한다.

② 예외적 인정

- 다만, 회사의 분할이 근로기준법상 해고의 제한을 회피하면서 해당 근로자를 해고하기 위한 방편으로 이용되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 해당 근로자는 근로관계의 승계를 통지받거나 이를 알게된 때부터 사회통념상 상당한 기간 내에 반대의사를 표시함으로써 근로관계의 승계를 거부하고 분할하는 회사에 잔류할 수 있다.

(2) 검토

- 영업양도의 경우와는 달리 분할의 경우에는 원칙적으로 근로자의 승계거부권을 인정하고 있지 아니한 것은 민법 제657조 제1항의 적용을 배제하여 근로자의 선택권보다 기업조직의 재편 필요성이라는 사용자의 이익을 우선한 판결이라고 판단된다.

III. 결론

- 분할은 상법상 포괄적 승계의 법리에 따라 분할되는 영업 부문에 속하는 근로자들의 근로관계가 분할 회사에 당연히 승계된다. 근로관계의 승계 범위는 실질적인 업무의 내용을 기준으로 객관적으로 판단해야 하며, 근로자는 사용자 변경을 이유로 승계를 거부할 수 있는 권리를 가질 수 없다는 것이 판례의 입장이다.